

ถูกสอบสวน นั้น หากให้รับราชการต่อไป จะเป็นการเสียหายแก่ราชการ การออกคำสั่งให้ข้าราชการตำรวจออกจากราชการ กรณีมีมลทินหรือมีหมิ่นในกรณีที่ถูกลงโทษนั้น มิใช่พิจารณาแต่เพียงว่าข้าราชการตำรวจผู้นั้น ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง และถูกสอบสวนทางวินัยแต่เพียงประการเดียว แต่จะต้องพิจารณาผลการสอบสวนด้วยว่า แม้จะไม่ได้ความแน่ชัดว่าข้าราชการตำรวจผู้นั้นได้กระทำความผิดวินัยตามที่ถูกลงโทษ แต่จะต้องมีพฤติการณ์ของข้าราชการตำรวจผู้นั้น ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าจะมีความเกี่ยวพันกับการกระทำความผิดที่ถูกลงโทษนั้น และมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดนั้น ถึงขนาดที่หากจะให้รับราชการต่อไปจะเสียหายแก่ราชการด้วย และการที่ผู้ฟ้องคดี ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษซึ่งมีหน้าปราบปรามยาเสพติด น่าจะทราบว่ามี นาย ว. ซึ่งเป็นญาติตนเป็นผู้ติดยาเสพติด เพราะแม้แต่พันตำรวจเอก อ. ซึ่งพบเห็นนาย ว. ในครั้งแรกในวันที่มีการตรวจค้นรถยนต์ของผู้ฟ้องคดีกลับสังเกตเห็นว่า นาย ว. มีลักษณะคล้ายผู้เสพยาเสพติด จึงขอตรวจปัสสาวะ และเมื่อของกลางที่ตรวจพบ มียาเสพติดจำนวน ๓๐ เม็ด และอุปกรณ์การเสพยาเสพติดก็มีจำนวน ๒ ชุด รถยนต์ที่ตรวจพบ ยาเสพติดและอุปกรณ์การเสพยาเสพติดซุกซ่อนอยู่ก็เป็นรถยนต์ของผู้ฟ้องคดี ในเบื้องต้น จึงต้องถือว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ครอบครองยาเสพติดและอุปกรณ์การเสพยาเสพติดดังกล่าว เพียงแต่ว่าของกลางที่ตรวจพบอยู่บริเวณใต้ฝ้ายางวางเท้าฝั่งด้านข้างคนขับ ซึ่งเป็นที่นั่ง ของนาย ว. ที่นั่งมากับผู้ฟ้องคดี จากพฤติการณ์และข้อพิรุธน่าสงสัยของผู้ฟ้องคดีและนาย ว. นั้น จึงน่าจะเชื่อว่า ผู้ฟ้องคดีน่าจะทราบว่ามีของกลางยาเสพติดและอุปกรณ์การเสพยาเสพติดในรถยนต์ ของผู้ฟ้องคดี แม้จะไม่มีพยานหลักฐานยืนยันว่ายาเสพติดและอุปกรณ์การเสพยาเสพติดดังกล่าว เป็นของผู้ใดระหว่างผู้ฟ้องคดีกับนาย ว. แต่เมื่อนาย ว. เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยเสพยาเสพติด และมาพบยาเสพติดและอุปกรณ์การเสพยาเสพติดในรถยนต์ของผู้ฟ้องคดี พฤติการณ์ ของผู้ฟ้องคดีจึงมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะมีความเกี่ยวพันกับการกระทำความผิดที่ถูกลงโทษนั้น และมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดโดยรู้หรือควรจะได้รู้ว่ามีนาย ว. เกี่ยวข้องกับยาเสพติด และยังคงคบค้าสมาคมเป็นอาจึกับนาย ว. ผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด จึงต้องถือว่าผู้ฟ้องคดี เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ทั้งนี้ ตามข้อ ๑๒^{๓๓} ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย

^{๓๓} ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔

ข้อ ๑๒ เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใด

(๑) สนับสนุนหรือช่วยเหลือผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดโดยรู้หรือควรจะได้รู้ว่ามีนาย ว. เกี่ยวข้องกับยาเสพติด เฉพาะในการกระทำที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดนั้น

(๒) จัดหาหรือให้เงินหรือทรัพย์สิน ยานพาหนะ สถานที่ หรือวัตถุใด ๆ เพื่อประโยชน์หรือให้ความสะดวก แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดโดยรู้หรือควรจะได้รู้ว่ามีนาย ว. เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเฉพาะในการกระทำที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดนั้น



การป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ เมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีความเกี่ยวพันกับการกระทำความผิดที่ถูกกล่าวหา และมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดตามข้อ ๑๒ ของระเบียบดังกล่าวแล้ว และโดยที่ยาบ้า (เมทแอมเฟตามีน) ที่ผู้ฟ้องคดีมีส่วนเกี่ยวข้องนั้นเป็นภัยร้ายแรงต่อเยาวชนของชาติ และมีผลกระทบต่อสังคมโดยรวม ผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการตำรวจมีหน้าที่โดยตรงในการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดจึงต้องประพฤติตนให้อยู่ในระเบียบวินัยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน แต่ผู้ฟ้องคดีกลับเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเสียเอง การกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงมีมูลทินหรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวน ซึ่งจะให้รับราชการต่อไป อาจเป็นการเสียหายแก่ราชการ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการเพื่อรับบำเหน็จบำนาญ เหตุทดแทน และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี จึงชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ.๑๖๑/๒๕๖๒)

๕. คำสั่งอื่น ๆ อันสืบเนื่องมาจากการดำเนินการทางวินัย

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๑๕๑๓-๑๕๑๕ และหน้า ๑๕๑๗-๑๕๒๒

ดูเล่มที่ ๒ หน้า ๑๐๑๐-๑๐๑๕

ดูเล่มที่ ๓ หน้า ๑๐๕๕-๑๐๕๙ และหน้า ๑๐๖๖-๑๐๗๐

ดูเล่มที่ ๗ หน้า ๑๐๕๖-๑๐๕๙

ดูเล่มที่ ๙ หน้า ๙๕๓-๙๕๖

(๓) รับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดโดยรู้หรือควรจะได้รู้ว่าผู้นั้นเกี่ยวข้องกับยาเสพติด

(๔) คบค้าสมาคมเป็นอาจกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดโดยรู้หรือควรจะได้รู้ว่าผู้นั้นเกี่ยวข้องกับยาเสพติด

(๕) เป็นผู้ประกันผู้ต้องหาหรือจำเลยโดยใช้หลักทรัพย์หรือสถานะการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐในชั้นพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือศาลในความผิดที่เกี่ยวกับยาเสพติด ในข้อหาผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครอง เพื่อจำหน่ายซึ่งยาเสพติด หรือในข้อหาไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๑ หรือประเภท ๒ เกินปริมาณที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดอันเป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท

ให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นเกี่ยวข้องกับยาเสพติด เว้นแต่เป็นการกระทำของเจ้าหน้าที่นั้นตาม (๓) หรือ (๔) อันเป็นการกระทำตามหน้าที่ในกฎหมายหรือตามธรรมเนียมจรรยา หรือเป็นการกระทำของเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นตาม (๕) ทั้งนี้ กับบุคคลซึ่งเป็นสามีหรือภริยา บุพการีหรือผู้สืบสันดานไม่ว่าชั้นใด ๆ ของเจ้าหน้าที่รัฐนั้น



คดีปกครองเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการ
ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

๑. ค่าเช่าบ้านข้าราชการ

๑.๑ ผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการ

ข้อ ๓ ของหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑ กำหนดให้การจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการสำหรับข้าราชการระดับใด ให้พิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสม รวมทั้งความประหยัดและประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญและสามารถปรับเปลี่ยนได้ โดยหัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณหรือผู้ที่หัวหน้าส่วนราชการมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจจัดที่พัก กรณีที่พักของทางราชการมีไม่เพียงพอสำหรับผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน หรือกรณีที่ข้าราชการที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านซึ่งย้ายมาใหม่ไม่สามารถเข้าอยู่อาศัยในที่พักของทางราชการได้ เนื่องจากผู้ไม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้เข้าพักอาศัยอยู่ก่อนแล้วทำให้ไม่สามารถจัดให้ผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านเข้าอยู่อาศัยได้ ผู้มีอำนาจจัดที่พักต้องดำเนินการจัดให้ผู้ไม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านออกจากที่พักของทางราชการ และจัดให้ผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านเข้าอยู่อาศัยในที่พักของทางราชการแทนโดยเร็ว ดังนั้น เมื่อข้าราชการครูซึ่งเป็นผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ขอใช้สิทธิเข้าพักอาศัยในบ้านพักครู แต่บ้านพักครูหลังดังกล่าวไม่ว่างเนื่องจากมีผู้ไม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้เข้าพักอาศัยอยู่ก่อนแล้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนในฐานะผู้มีอำนาจจัดที่พักให้ข้าราชการผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านจะต้องดำเนินการจัดให้ผู้ไม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านออกจากบ้านพักครูดังกล่าว และจัดให้ข้าราชการครูผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านเข้าพักอาศัยในบ้านพักของทางราชการแทน อย่างไรก็ตาม การที่ผู้อำนวยการโรงเรียนได้ปฏิเสธไม่จัดให้ข้าราชการครูผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้เข้าพักอาศัยในบ้านพักของทางราชการหลังดังกล่าว แต่ได้จัดให้ข้าราชการครูผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้เข้าพักอาศัยในบ้านพักของทางราชการหลังอื่น โดยให้ข้าราชการครูรายนั้นได้ใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านในระหว่างรอเข้าพักอาศัยในบ้านพักของทางราชการหลังที่จัดให้ ย่อมถือได้ว่าความเดือดร้อน

เสียหายของข้าราชการครูรายนั้นได้รับการแก้ไขเยียวยาแล้ว กรณีจึงไม่เป็นการกระทำ
ละเมิดต่อข้าราชการครูดังกล่าวตามมาตรา ๘๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีย้ายมาดำรงตำแหน่งครูที่โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร) เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๓๘ และมีหนังสือถึงผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ขอเข้าพักอาศัยบ้านพักครูโรงเรียนวัดมงคลนิมิตร ซึ่งเป็นบ้านพักของทางราชการ เนื่องจากทราบว่านางสาว ส. ข้าราชการครูผู้เข้าพักอาศัยในบ้านพักของทางราชการหลังดังกล่าวถึงแก่กรรม ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๔ แจ้งว่าคณะกรรมการพิจารณาการเข้าอยู่บ้านพักของราชการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้พิจารณาให้นาง ร. ตำแหน่งครู ได้เข้าอาศัยบ้านพักครูร่วมกับนางสาว ส. แล้วตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๓ บ้านพักครูจึงไม่ว่าง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงขอให้ผู้ฟ้องคดีทำเรื่องเบิกค่าเช่าบ้าน ผู้ฟ้องคดีจึงได้ส่งเอกสารขอเบิกค่าเช่าบ้านเมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบบ้านเช่าของผู้ฟ้องคดี คณะกรรมการตรวจสอบบ้านเช่าได้นัดตรวจสอบบ้านเช่าของผู้ฟ้องคดี แต่เมื่อถึงเวลานัดหมายผู้ฟ้องคดีปฏิเสธไม่ให้ตรวจบ้านเช่า คณะกรรมการจึงไม่สามารถดำเนินการตรวจบ้านเช่าได้ อย่างไรก็ตาม ภายหลังผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขอใช้สิทธิเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการอีกครั้ง ซึ่งครั้งนี้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ให้ผู้ฟ้องคดีเข้าอยู่บ้านพักครูหลังที่ ๑ ซึ่งอยู่ในบริเวณวัดมงคลนิมิตร โดยผู้ฟ้องคดีต้องรอให้มีการแก้ไขซ่อมแซมบ้าน และได้เข้าพักในบ้านพักของทางราชการหลังดังกล่าวเมื่อประมาณกลางเดือนมีนาคม ๒๕๕๕ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างรอการจัดให้เข้าพักอาศัยในบ้านพักของทางราชการตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๕๔ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๕๕ รวมเป็นเวลา ๑๕ เดือน

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ขอเข้าอยู่อาศัยบ้านพักครูโรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร) ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รวมทั้งเข้าไปสอบถามผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ด้วย ผู้ฟ้องคดีจึงมีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิเข้าพักอาศัยในบ้านพักที่ทางราชการจัดให้โดยไม่ขอเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการอันเป็นหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีอำนาจจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องดำเนินการจัดให้ผู้ฟ้องคดีได้เข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการตามที่ผู้ฟ้องคดีร้องขอตามหลักเกณฑ์และ



วิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๔ แจ้งว่าบ้านพักครูไม่ว่าง เนื่องจากผู้อำนวยการได้พิจารณาให้นาง ร. ตำแหน่งครู ค.ศ. ๑ ได้เข้าอยู่บ้านพักครูร่วมกับนางสาว ส. ตำแหน่งครูชำนาญการแล้วตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการได้ขอใช้สิทธิเข้าพักอาศัยในบ้านพักครูที่ไม่ว่างดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องดำเนินการจัดให้นาง ร. ซึ่งเป็นผู้ไม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านออกจากบ้านพักครูดังกล่าว และจัดให้ผู้ฟ้องคดีเข้าพักอาศัย ตามข้อ ๓ วรรคหนึ่ง (๖) ของหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑^{*} ประกอบกับเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งปฏิเสธการขอใช้สิทธิเข้าพักอาศัยในบ้านพักของทางราชการของผู้ฟ้องคดีดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ร้องเรียนขอความเป็นธรรมต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ ซึ่งต่อมาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ ได้มีหนังสือตอบหนังสือร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีว่า ในการพิจารณาการขอใช้สิทธิอาศัยบ้านพักราชการ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องถือปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๑ ประกอบกับหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑ เมื่อที่พักของแต่ละส่วนราชการจะกำหนดให้เป็นที่พักสำหรับข้าราชการระดับใด ให้พิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสม รวมทั้งความประหยัดและประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญและสามารถปรับเปลี่ยนได้ โดยในระหว่างที่ผู้มีอำนาจจัดที่พัก

^{*} หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๒.๓/ว ๑๐๖ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๑ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑

ข้อ ๓ ที่พักของแต่ละส่วนราชการจะกำหนดให้เป็นที่พักสำหรับข้าราชการระดับใดให้พิจารณาตามความจำเป็นและความเหมาะสม รวมทั้งความประหยัดและประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญและสามารถปรับเปลี่ยนได้ ส่วนการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ ให้หัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณหรือผู้ที่หัวหน้าส่วนราชการมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจจัดที่พัก และสามารถกำหนดวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๖) กรณีที่ที่พักของทางราชการมีไม่เพียงพอสำหรับผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน หรือกรณีที่ข้าราชการมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านซึ่งย้ายมาใหม่ไม่สามารถเข้าอยู่อาศัยในที่พักของทางราชการได้ เนื่องจากผู้ไม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้เข้าพักอาศัยอยู่ก่อนแล้วตาม (๕) ทำให้ไม่สามารถจัดให้ผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านเข้าอยู่อาศัยได้ กรณีดังกล่าว ผู้มีอำนาจจัดที่พักต้องดำเนินการจัดให้ผู้ไม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านออกจากที่พักของทางราชการและจัดให้ผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านเข้าอยู่อาศัยในที่พักของทางราชการแทนโดยเร็ว แต่ในระหว่างที่ผู้มีอำนาจจัดที่พักยังไม่ดำเนินการดังกล่าว หากผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้เข้าบ้านเพื่ออาศัยอยู่จริงก็ย่อมมีสิทธินำค่าเช่าบ้านมาเบิกจากทางราชการได้ในช่วงระยะเวลาที่ไม่สามารถเข้าที่พักของทางราชการ

ฯลฯ

ฯลฯ



ยังไม่ดำเนินการจัดให้ผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านเข้าอยู่อาศัยในที่พักของทางราชการ หากผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้เข้าบ้านเพื่ออาศัยอยู่จริงก็ย่อมมีสิทธินำค่าเช่าบ้านมาเบิกจากทางราชการได้ ในช่วงระยะเวลาที่สามารถเข้าที่พักของทางราชการ ดังนั้น แม้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะมีคำสั่งลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๔ ปฏิเสธการขอใช้สิทธิเข้าพักอาศัยในบ้านพักของทางราชการของผู้ฟ้องคดี แต่เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านราชการตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยผู้ฟ้องคดีได้ยื่นเรื่องขอเบิกค่าเช่าบ้านตามสิทธิแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ประกอบกับในภายหลังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ให้ผู้ฟ้องคดีเข้าพักอาศัยในบ้านพักครุหลังที่ ๑ และผู้ฟ้องคดีได้เข้าพักอาศัยในบ้านพักครุหลังดังกล่าวเมื่อประมาณกลางเดือนมีนาคม ๒๕๕๕ แล้ว ทำให้ความเดือดร้อนเสียหายของผู้ฟ้องคดีได้รับการแก้ไขเยียวยา การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐^๒ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายอันเกิดจากผลแห่งการละเมิดนั้น พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๕๑/๒๕๖๓)

๑.๒ กรณีที่ไม่ถือว่าผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านเพื่อชำระค่าเช่าซื้อบ้านหรือผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้าน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นระเบียบที่กำหนดขึ้นโดยมีเนื้อหาสาระสอดคล้องกับบทบัญญัติแห่งพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งมีเจตนารมณ์ในการตราพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวที่ปรากฏในหมายเหตุท้ายพระราชกฤษฎีกา คือ มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือข้าราชการที่ได้รับความเดือดร้อนในเรื่องที่อยู่อาศัยอันเนื่องมาจากราชการเป็นเหตุ แต่มีเงื่อนไขว่าข้าราชการผู้นั้นจะต้องไม่มีเคสสถานอันเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองหรือคู่สมรสในท้องที่ที่ไปประจำสำนักงานใหม่ ข้าราชการรายใดที่เคยเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านมาก่อน แต่ในภายหลังได้ยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคาร โดยระบุว่า ตนเป็นเจ้าของอาคาร

^๒ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๔๒๐ ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นกระทำการละเมิดจำต้องชดเชยค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น



และที่ดิน เมื่อก่อสร้างบ้านเสร็จ ข้าราชการรายนั้นยอมอยู่ในฐานะเป็นผู้มีเคหสถานอันเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองในท้องที่ที่ไปประจำสำนักงานใหม่ ซึ่งเข้าช้อยกเว้นที่จะได้รับสิทธิในการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการตามข้อ ๖ วรรคหนึ่ง (๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยข้างต้น จึงไม่อาจใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านของข้าราชการ และสิทธิที่เบิกค่าเช่าบ้านจากราชการมาก่อนหน้านั้นย่อมสิ้นสุดลงไปด้วย การที่หัวหน้าส่วนราชการมีคำสั่งให้ระงับการใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านของข้าราชการรายดังกล่าว จึงชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

เดิมผู้ฟ้องคดีรับราชการท้องที่การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือ อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับ ๓ แต่ได้โอนย้ายมารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับ ๓ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ในเขตอำเภอกุเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ได้จัดที่พักอาศัยให้ และผู้ฟ้องคดีไม่มีเคหสถานอันเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองหรือคู่สมรส ผู้ฟ้องคดีจึงได้ทำสัญญาเช่าบ้านของบิดา เพื่อใช้เป็นที่พักอาศัยอยู่ร่วมกับบุตรในอัตราค่าเช่าเดือนละ ๒,๐๐๐ บาท โดยผู้ฟ้องคดีได้รับสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เดือนละ ๑,๙๕๐ บาท ติดต่อกันเป็นประจำทุกเดือนนับแต่วันที่ได้ทำสัญญาเช่าบ้านดังกล่าว ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้ซื้อที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๗๙๗ ตำบลเขาน้อย อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น จากนาย ส. ซึ่งมีความสัมพันธ์ฉันสามีภริยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรส และจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๔ หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างบ้านพักอาศัยในที่ดินแปลงดังกล่าวต่อนายกองการบริหารส่วนตำบลเขาน้อย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ออกใบอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างบ้านพักอาศัย ๑ ชั้น มีนาย ส. เป็นผู้ยื่นคำร้องต่อนายทะเบียนอำเภอกุเวียงเก่าแจ้งการปลูกบ้านใหม่และขอกำหนดเลขหมายประจำบ้านหลังดังกล่าวในฐานะเจ้าบ้านตามใบรับแจ้งเกี่ยวกับบ้าน (ท.ร. ๙) ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๖ ซึ่งนายทะเบียนอำเภอกุเวียงเก่าได้กำหนดบ้านเลขที่ให้ หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นแบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖ ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นว่าผู้ฟ้องคดีมีเคหสถานอันเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองจึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเพื่อทำการตรวจสอบสิทธิการขอเบิกค่าเช่าบ้านของผู้ฟ้องคดี คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดียื่นขออนุญาตก่อสร้างโดยไม่ปรากฏว่ามีหนังสือมอบอำนาจจากผู้ใด บ้านพักอาศัยเป็นทรัพย์สินซึ่งติดกับที่ดินมีลักษณะเป็นการถาวร จึงเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ฟ้องคดี ทั้งผู้ฟ้องคดีกับนาย ส. มีความสัมพันธ์ฉันสามีภริยาและได้อุปการะเลี้ยงดูบุตรร่วมกันอย่างเปิดเผย การทำสัญญาเช่าระหว่างผู้ฟ้องคดีกับนาย ส.



เป็นการทำสัญญาโดยมีเจตนาหลง ถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีมีเคหสถานอันเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองในเขตอำเภอเวียงเก่า จึงได้มีหนังสือรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงเสนอความเห็นต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้ระงับการใช้สิทธิขอรับค่าเช่าบ้านของผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นชอบด้วย จึงได้มีคำสั่งให้ระงับการใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านของผู้ฟ้องคดีนับแต่วันที่ทราบคำสั่งเป็นต้นไป ผู้ฟ้องคดีมีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้วยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งที่ให้ระงับการใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านของผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่บังคับใช้ขณะผู้ฟ้องคดียื่นคำขอใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านเป็นระเบียบที่กำหนดขึ้นโดยมีเนื้อหาสาระสอดคล้องกับบทบัญญัติแห่งพระราชกฤษฎีกา ค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งมีเจตนารมณ์ในการตราพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวที่ปรากฏในหมายเหตุท้ายพระราชกฤษฎีกา คือ มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือข้าราชการที่ได้รับความเดือดร้อนในเรื่องที่อยู่อาศัยอันเนื่องมาจากราชการเป็นเหตุ แต่มีเงื่อนไขว่าข้าราชการผู้นั้นจะต้องไม่มีเคหสถานอันเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองหรือคู่สมรสในท้องที่ที่ไปประจำสำนักงานใหม่ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้ใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการจากการที่ผู้ฟ้องคดีได้เช่าบ้านบิดาของตนเป็นที่พักอาศัยตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ตลอดมา ต่อมา เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๔ ผู้ฟ้องคดีได้ซื้อที่ดินจากนาย ส. สามีที่มีได้จดทะเบียนสมรสของผู้ฟ้องคดีและผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างอาคารบ้านพักบนที่ดินแปลงดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ระบุว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของอาคารและที่ดิน โดยข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่าขณะยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างผู้ฟ้องคดีได้กระทำแทนนาย ส. เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ออกใบอนุญาตก่อสร้างให้ผู้ฟ้องคดีตามคำขอ และผู้ฟ้องคดีก่อสร้างบ้านเสร็จแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงอยู่ในฐานะเป็นผู้มีเคหสถานอันเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองในท้องที่ที่ไปประจำสำนักงานใหม่ จึงเข้าข่ายยกเว้นที่จะได้รับสิทธิในการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการตามข้อ ๖ วรรคหนึ่ง (๒)^๓ ของระเบียบกระทรวง

^๓ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

ข้อ ๖ ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ใดได้รับคำสั่งให้เดินทางไปประจำสำนักงานในต่างท้องที่ มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการเท่าที่ต้องจ่ายจริงตามที่สมควรแก่สภาพแห่งบ้าน แต่อย่างสูงไม่เกินจำนวนเงินที่กำหนดไว้ตามบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการทำระเบียบนี้ ทั้งนี้ เว้นแต่ผู้นั้น



มหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านของข้าราชการและสิทธิของผู้ฟ้องคดีที่เบิกค่าเช่าบ้านจากทางราชการมาก่อนหน้านั้นย่อมสิ้นสุดลงไปด้วย ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งให้ระงับการใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการของผู้ฟ้องคดีนับแต่วันที่ได้รับทราบคำสั่งเป็นต้นไป จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๑๒/๒๕๖๒)

๒. คำรักษาพยาบาล

พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๒๓ มิได้บัญญัติระบุเฉพาะเจาะจงว่าหน่วยงานอื่นตามมาตรา ๙ แห่งพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวต้องเป็นหน่วยงานของรัฐเท่านั้น และการจะให้พนักงานในหน่วยงานเอกชนที่มีสิทธิได้รับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงานเอกชนมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๒๓ อีก ย่อมเป็นการได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลซ้ำซ้อนกัน ประกอบกับเมื่อพิจารณาถึงเจตนารมณ์ของบทกฎหมายข้างต้นที่มุ่งประสงค์จะให้ความช่วยเหลือในด้านค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล และเหตุผลความจำเป็นในการบริหารจัดการเงินงบประมาณแผ่นดินที่ต้องคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะเป็นสำคัญ ทั้งการเบิกจ่ายเงินมาใช้ประโยชน์ด้านการรักษาพยาบาลต้องเป็นไปเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้ว จึงต้องถือว่าหน่วยงานอื่นตามมาตรา ๙ แห่งพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้หมายความว่ารวมถึงหน่วยงานเอกชนด้วย ดังนั้น กรณีที่ภรรยาของข้าราชการมีสิทธิได้รับค่ารักษาพยาบาลจากบริษัทประกันภัยที่หน่วยงานเอกชนซึ่งเป็นนายจ้างของตนได้ทำประกันภัยไว้ โดยหน่วยงานเอกชนเป็นผู้จ่ายเบี้ยประกันภัยทั้งหมด ภรรยาของข้าราชการจึงต้องใช้สิทธิในการรักษาพยาบาลตามสัญญาประกันภัยนั้นก่อน หากค่ารักษาพยาบาลที่ได้รับตามสัญญาประกันภัยต่ำกว่าเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลที่มีสิทธิจะได้รับ

(๒) มีสถานอันเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองหรือคู่สมรสในท้องที่ที่ไปประจำสำนักงานใหม่โดยไม่มีหนี้ค้างชำระกับสถาบันการเงิน



ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๒๓ ข้าราชการจึงจะมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลสำหรับภรรยาของตน เฉพาะส่วนที่ขาดอยู่ตามพระราชกฤษฎีกาเดียวกัน เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าภรรยาของข้าราชการมีสิทธิได้รับค่ารักษาพยาบาลตามสัญญาประกันภัยไม่ต่ำกว่าเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลที่มีสิทธิจะได้รับตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว แต่หน่วยงานต้นสังกัดของข้าราชการอนุมัติให้เบิกเงินค่ารักษาพยาบาลแล้ว ซึ่งภายหลังได้มีคำสั่งเรียกให้คืนเงินที่อนุมัติไป คำสั่งที่เรียกให้คืนเงินย่อมชอบด้วยกฎหมายแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีรับราชการตำแหน่งนายทหารสงครามทางกฎหมาย กรมพระธรรมนูญ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๒๓ สำหรับตนเองและบุคคลในครอบครัว นาง ร. ซึ่งเป็นภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ฟ้องคดีประกอบอาชีพเป็นพนักงานของบริษัทเอกชนได้รับสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลจากบริษัทดังกล่าว ซึ่งได้ทำประกันชีวิตกลุ่มไว้ นาง ร. ได้เข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลเอกชน แพทย์มีความเห็นว่าเป็นกรณีที่มีความจำเป็นรีบด่วนและหากไม่ได้รับการรักษาพยาบาลในทันทีอาจอันตรายต่อชีวิต รวมค่ารักษาพยาบาลเป็นเงินจำนวน ๑๘,๘๓๓ บาท โดยบริษัทประกันชีวิตได้จ่ายค่ารักษาพยาบาลแทนทั้งหมด แต่ภายหลังบริษัทประกันชีวิตตรวจสอบพบว่านาง ร. มีสิทธิได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลเพียง ๗,๖๒๕ บาท จึงเรียกคืนเงินในส่วนที่จ่ายเกินสิทธิไป ซึ่งนาง ร. ได้คืนเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่บริษัทประกันชีวิต หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นขอเบิกค่ารักษาพยาบาลของนาง ร. จากสำนักงานการเงิน กรมพระธรรมนูญ กระทรวงกลาโหม เป็นเงินจำนวน ๑๘,๘๓๓ บาท ตามแบบใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (แบบ ๗/๑๐๕) ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๔๔ สำนักงานการเงิน กรมพระธรรมนูญ กระทรวงกลาโหม พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ฟ้องคดีสามารถใช้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลได้เพียง ๓,๓๘๐ บาท ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๒๓ และอนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลดังกล่าว แต่สำนักงานตรวจบัญชีกลาโหม กระทรวงกลาโหมมีหนังสือแจ้งให้สำนักงานการเงิน กรมพระธรรมนูญ กระทรวงกลาโหม ดำเนินการเรียกเงินคืนจากผู้ฟ้องคดีและนำส่งคืนกระทรวงการคลัง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ต่อไป เนื่องจากได้ตรวจสอบพบว่าการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลของผู้ฟ้องคดีเป็นการเบิกเงินเกินสิทธิ เพราะได้รับการชดเชยจากบริษัทประกันชีวิตเกินกว่าสิทธิตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๒๓ ไม่อาจเบิกเงินเพิ่มได้อีก ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้นำเงินไปคืน แต่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งเรียกให้คืนเงินค่ารักษาพยาบาลดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดี



มาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองคืนเงินค่ารักษาพยาบาลจำนวน ๓,๓๘๐ บาท แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อพิจารณาบทบัญญัติตามมาตรา ๕^๔ และมาตรา ๙^๕ แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๒๓ ประกอบกับมาตรา ๖^๖ แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๒๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๓ และมาตรา ๑๑^๗ แห่งพระราชกฤษฎีกา

๔-๔ พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๒๓

มาตรา ๕ การจ่ายเงินตามงบประมาณรายจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาล ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายตามที่บัญญัติไว้ในพระราชกฤษฎีกานี้ ส่วนวิธีการเบิกจ่ายนั้นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด

มาตรา ๙ ในกรณีที่ผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามพระราชกฤษฎีกานี้หรือบุคคลในครอบครัวของผู้นั้น มีสิทธิหรือได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงานอื่นแล้ว ผู้นั้นไม่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามพระราชกฤษฎีกานี้ เว้นแต่ค่ารักษาพยาบาลที่ได้รับนั้นต่ำกว่าเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลที่มีสิทธิจะได้รับตามพระราชกฤษฎีกานี้ ก็ให้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเฉพาะส่วนที่ขาดอยู่

๖ พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๒๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๓

มาตรา ๖ ภายใต้บังคับมาตรา ๘ และมาตรา ๑๑ ทวิ ให้บุคคลดังต่อไปนี้ เป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลสำหรับตนเองและบุคคลในครอบครัวของตนตามพระราชกฤษฎีกานี้

(๑) ข้าราชการและลูกจ้างประจำซึ่งได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างประจำจากเงินงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำของกระทรวง ทบวง กรม

ฯลฯ

ฯลฯ

๗ พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๒๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๑

มาตรา ๑๑ การจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลอย่างอื่น ซึ่งมีไม่เป็นการตรวจสอบสุขภาพประจำปีให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตรา ดังนี้

(๑) ผู้ที่เข้ารับการรักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลของทางราชการ ทั้งประเภทผู้ป่วยภายนอกหรือผู้ป่วยภายใน ให้เบิกค่ารักษาพยาบาลได้เต็มจำนวนที่ได้จ่ายไปจริง ทั้งนี้ กระทรวงการคลังอาจกำหนดอัตราให้เบิกได้ต่ำกว่าจำนวนที่ได้จ่ายไปจริงก็ได้

(๒) ผู้ที่เข้ารับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยภายในจากสถานพยาบาลของเอกชน หรือสถานพยาบาลของเอกชนอื่นซึ่งมิใช่สถานพยาบาลของเอกชนตามพระราชกฤษฎีกานี้ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่ผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลหรือบุคคลในครอบครัวของผู้นั้นประสบอุบัติเหตุ อุบัติภัย หรือมีความจำเป็นรีบด่วน ซึ่งหากมิได้รับการรักษาพยาบาลในทันทีทันใดอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตของบุคคลดังกล่าว เมื่อได้มีใบรับรองของแพทย์จากสถานพยาบาลของเอกชนนั้นมาประกอบให้เบิกค่ารักษาพยาบาลได้ ดังนี้

(ก) ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรครวมทั้งค่าซ่อมแซม ค่าห้อง และค่าอาหาร ให้เบิกได้เช่นเดียวกับผู้ที่เข้ารับการรักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลของทางราชการ

(ข) ค่ารักษาพยาบาลประเภทอื่น ๆ ให้เบิกได้ครึ่งหนึ่งของจำนวนที่ได้จ่ายไปจริง แต่จะต้องไม่เกินสามพันบาท

ฯลฯ

ฯลฯ



เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๒๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งใช้บังคับในขณะนั้น จะเห็นได้ว่า เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลมาจากเงินงบประมาณแผ่นดินซึ่งนับเป็นประโยชน์ตอบแทนอย่างหนึ่งที่รัฐจัดให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล และบุคคลในครอบครัวของผู้นั้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือด้านการรักษาพยาบาลและเป็นการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้แก่บุคคลดังกล่าวในบางส่วน โดยไม่ประสงค์ให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและบุคคลในครอบครัวของผู้นั้นได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลเกินกว่าที่จ่ายจริง และไม่ประสงค์ให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและบุคคลในครอบครัวของผู้นั้นที่มีสิทธิหรือได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงานอื่นซึ่งมากกว่าเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวแล้วได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวอีก เพราะจะเป็นการได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลซ้ำซ้อน จึงบัญญัติเป็นหลักการไว้ในมาตรา ๙ ให้กรณีที่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลสำหรับตนเองและบุคคลในครอบครัวของผู้นั้นที่มีสิทธิหรือได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงานอื่นแล้ว ไม่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลจากรัฐอีก เว้นแต่ค่ารักษาพยาบาลที่ได้รับนั้นต่ำกว่าเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลที่มีสิทธิจะได้รับตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวจึงจะมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเฉพาะส่วนที่ขาดอยู่

พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๒๓ มิได้บัญญัติระบุเฉพาะเจาะจงว่าหน่วยงานอื่นต้องเป็นหน่วยงานของรัฐเท่านั้น เมื่อหน่วยงานเอกชนจัดสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลให้แก่พนักงาน โดยการทำสัญญาประกันภัยไว้กับบริษัทประกันภัยระบุให้พนักงานในหน่วยงานเป็นผู้รับประโยชน์ และหน่วยงานเอกชนเป็นผู้จ่ายเบี้ยประกันภัยทั้งหมด พนักงานในหน่วยงานเอกชนจึงได้รับสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลจากนายจ้างซึ่งเป็นหน่วยงานเอกชนแล้ว การจะให้พนักงานในหน่วยงานเอกชนดังกล่าวมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๒๓ อีก ย่อมเป็นการได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลซ้ำซ้อนกัน ประกอบกับเมื่อพิจารณาถึงเจตนารมณ์ของบทกฎหมายดังกล่าวที่มุ่งประสงค์จะให้ความช่วยเหลือในด้านค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล และเหตุผลความจำเป็นในการบริหารจัดการเงินงบประมาณแผ่นดินที่ต้องคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะเป็นสำคัญ ทั้งการเบิกจ่ายเงินดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ด้านการรักษาพยาบาลต้องเป็นไปเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการนี้ ดังนั้น จึงต้องถือว่าหน่วยงานอื่นตามมาตรา ๙ แห่งพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวหมายความว่ารวมถึงหน่วยงานเอกชนด้วย



ภรรยาของผู้ฟ้องคดีได้เข้ารับการรักษายาบาลที่โรงพยาบาลเอกชน โดยแพทย์มีความเห็นว่าเป็นโรคหูชั้นในอักเสบและเส้นเลือดสมองส่วนหน้าตีบเล็กน้อย ซึ่งเป็นกรณีที่มีความจำเป็นรีบด่วนและหากไม่ได้รับการรักษายาบาลในทันทีอาจอันตรายต่อชีวิต มีค่ารักษายาบาลเป็นเงินจำนวน ๑๘,๘๓๓ บาท โดยผู้ฟ้องคดีมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษายาบาลสำหรับภรรยาของผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๖ (๑) และมาตรา ๑๑ (๒) (ก) และ (ข) แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษายาบาล พ.ศ. ๒๕๒๓ ดังนี้ (๑) ค่าห้องและค่าอาหารเป็นเงินจำนวน ๖๐๐ บาท (๒) ค่ารักษายาบาลอื่น ๆ เป็นเงินจำนวน ๓,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินจำนวน ๓,๖๐๐ บาท แต่ภรรยาของผู้ฟ้องคดีได้รับสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษายาบาลจากบริษัทเอกชนที่ได้ทำสัญญาประกันภัยไว้ ภรรยาของผู้ฟ้องคดีจึงต้องใช้สิทธิในการรักษายาบาลตามสัญญาประกันภัยนั้นก่อน หากค่ารักษายาบาลที่ได้รับตามสัญญาประกันภัยต่ำกว่าเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษายาบาลที่มีสิทธิจะได้รับตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษายาบาล พ.ศ. ๒๕๒๓ จึงจะมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษายาบาลเฉพาะส่วนที่ขาดอยู่ตามมาตรา ๙ แห่งพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว และเนื่องจากภรรยาของผู้ฟ้องคดีมีสิทธิได้รับค่ารักษายาบาลตามสัญญาประกันภัยเป็นเงินจำนวน ๗,๖๒๕ บาท ซึ่งไม่ต่ำกว่าเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษายาบาลที่มีสิทธิจะได้รับตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษายาบาล พ.ศ. ๒๕๒๓ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษายาบาลสำหรับภรรยาของผู้ฟ้องคดีตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว การอนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษายาบาลสำหรับภรรยาของผู้ฟ้องคดี เป็นเงินจำนวน ๓,๓๘๐ บาท จึงเป็นการอนุมัติเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีไปโดยผิดหลง การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยสำนักงานการเงิน กรมพระธรรมนูญ มีคำสั่งเรียกเงินคืนจากผู้ฟ้องคดีอันมีผลเป็นการเพิกถอนคำสั่งอนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษายาบาลสำหรับภรรยาของผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๓,๓๘๐ บาท จึงชอบด้วยมาตรา ๙ แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษายาบาล พ.ศ. ๒๕๒๓ และไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงไม่ต้องรับผิดชอบเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษายาบาลจำนวนดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๕๖/๒๕๖๒)



๓. บำเหน็จบำนาญ

คำนิยามคำว่าเงินเดือนเดือนสุดท้ายในข้อบังคับธนาคารแห่งประเทศไทย ว่าด้วยเงินทุนเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๙ และข้อบังคับธนาคารแห่งประเทศไทย ว่าด้วยเงินทุนเลี้ยงชีพ (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ ต่างก็มีความหมายว่า เงินเดือนแท้ ๆ ที่ไม่รวมเงินโบนัสมาเป็นฐานในการคำนวณบำนาญ ซึ่งก่อนที่จะมีการประกาศใช้ข้อบังคับธนาคารแห่งประเทศไทย ว่าด้วยเงินทุนเลี้ยงชีพ (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ ธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีการจ่ายเงินโบนัสประจำปีให้แก่พนักงานแยกต่างหากจากเงินเดือนอยู่ก่อนแล้ว เพียงแต่ภายหลังได้เปลี่ยนวิธีการจ่ายค่าตอบแทนแก่พนักงานโดยนำค่าตอบแทนที่เคยจ่ายในรูปของโบนัสมารวมเข้ากับเงินเดือนเท่านั้น ส่วนหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการคำนวณบำนาญยังคงใช้หลักเกณฑ์เดิม แม้ต่อมาจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับธนาคารแห่งประเทศไทย ว่าด้วยเงินทุนเลี้ยงชีพอีกหลายครั้ง ก็ไม่ได้มีผลเป็นการแก้ไขหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการคำนวณบำนาญ ดังนั้น การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของธนาคารแห่งประเทศไทย ว่าด้วยเงินทุนเลี้ยงชีพ จึงไม่เป็นการเสื่อมเสียสิทธิประโยชน์ของพนักงานที่มีอยู่อันจะเป็นการขัดต่อข้อ ๑๘ ของข้อบังคับธนาคารแห่งประเทศไทย ว่าด้วยเงินทุนเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อพนักงานที่สมัครใจเข้าสู่ระบบค่าตอบแทนใหม่ประสงค์จะอยู่ในระบบบำเหน็จบำนาญเช่นเดิม การคิดคำนวณบำนาญย่อมต้องเป็นไปตามข้อบังคับธนาคารแห่งประเทศไทย ว่าด้วยเงินทุนเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๙ ดังนั้น การคำนวณเงินบำนาญให้แก่พนักงานดังกล่าว โดยนำโครงสร้างเงินเดือน บัญชี ๑ เป็นฐานในการคำนวณและทอนเงินโบนัสออกไป แล้วจึงคูณด้วยระยะเวลาการทำงานหารด้วย ๕๐ จึงถูกต้องครบถ้วนและชอบด้วยกฎหมายแล้ว มิได้เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ กรณีจึงไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อพนักงานตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานบำนาญ สังกัดธนาคารแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) โดยเริ่มทำงานในตำแหน่งพนักงานประจำฝ่าย ฝ่ายตรวจสอบกิจการภายใน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ปรับเปลี่ยนวิธีการจ่ายค่าตอบแทนโดยยกเลิกเงินโบนัส แต่ให้นำเงินโบนัสไปเฉลี่ยจ่ายรวมกับเงินเดือน และคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทยมีมติอนุมัติในหลักการให้นำค่าตอบแทนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เคยจ่ายในรูปของเงินโบนัสมารวมเข้ากับเงินเดือน โดยมีข้อสังเกตว่าการจ่ายค่าตอบแทนตามวิธีใหม่จะต้องมีค่าใช้จ่ายไม่มากไปกว่าวิธีการที่ใช้อยู่เดิม ประธานกรรมการ



ธนาคารแห่งประเทศไทย จึงได้ออกข้อบังคับธนาคารแห่งประเทศไทย ว่าด้วยเงินทุนเลี้ยงชีพ (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ โดยยกเลิกข้อความในระเบียบเดิมออกและให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “เงินเดือนสุดท้าย” หมายความว่า อัตราเงินเดือนเดือนสุดท้ายก่อนออกจากงานที่ทอนด้วยอัตราเงินโบนัสที่ปรับเข้าเป็นเงินเดือนตามข้อบังคับธนาคารแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการพนักงาน (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยอัตราเงินเดือนที่คำนวณได้ให้พิเศษทั้งเหลือหลักหน่วยเป็นจำนวนเต็มสิบ หลังจากนั้น ผู้อำนวยการอาวุโส สายทรัพยากรบุคคล ได้มีหนังสือแจ้งพนักงานที่อยู่ในระบบบำเหน็จบำนาญถึงการให้สิทธิพนักงานสมัครเข้าระบบค่าตอบแทนใหม่ โดยแจ้งว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้พิจารณาทบทวนและปรับปรุงเงื่อนไขทางเลือกของพนักงานที่อยู่ในระบบบำเหน็จบำนาญ และเสนอทางเลือกโดยให้สิทธิพนักงานที่อยู่ในระบบบำเหน็จบำนาญ ๓ ทางเลือก ผู้ฟ้องคดีเลือกที่จะสมัครเข้าระบบค่าตอบแทนใหม่โดยประสงค์จะรับบำเหน็จบำนาญต่อไป ต่อมา เมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับอนุญาตให้ออกจากงานตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๔ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้จ่ายเงินบำนาญให้แก่ผู้ฟ้องคดีเดือนละ ๘๐,๓๒๙.๙๕ บาท ซึ่งผู้ฟ้องคดีมีหนังสือโต้แย้งการจ่ายเงินบำนาญดังกล่าวโดยทักท้วงว่าจำนวนเงินไม่ถูกต้อง แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยผู้อำนวยการสำนักบริหารงานบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติหน้าที่แทน ได้มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่า การคำนวณและจ่ายเงินบำนาญให้แก่ผู้ฟ้องคดีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องแล้ว ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการคิดคำนวณบำนาญดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่ถูกต้อง ทำให้ผู้ฟ้องคดีเสื่อมเสียสิทธิหรือประโยชน์จากการรับเงินบำนาญ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจ่ายเงินบำนาญให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีบรรจุเข้าทำงานก่อนวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๓๙ แต่เป็นเวลาก่อนหลังที่มีการจัดตั้งระบบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้น โดยประสงค์ที่จะอยู่ในระบบบำเหน็จบำนาญเช่นเดิม การคิดคำนวณบำนาญของผู้ฟ้องคดีจึงต้องเป็นไปตามข้อบังคับธนาคารแห่งประเทศไทย ว่าด้วยเงินทุนเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๙ แม้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะประกาศใช้ข้อบังคับธนาคารแห่งประเทศไทย ว่าด้วยเงินทุนเลี้ยงชีพ (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ และกำหนดนิยามใหม่ของคำว่า เงินเดือนสุดท้าย เป็นอัตราเงินเดือนเดือนสุดท้ายก่อนออกจากงานที่ทอนด้วยอัตราเงินโบนัสที่ปรับเข้าเป็นเงินเดือนตามข้อบังคับธนาคารแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการพนักงาน (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ แต่เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบจากนิยามของคำว่า เงินเดือนสุดท้าย และหลักเกณฑ์วิธีการในการคำนวณบำนาญของข้อบังคับธนาคารแห่งประเทศไทย ว่าด้วยเงินทุนเลี้ยงชีพ ทั้งสองฉบับแล้ว พบว่านิยามของคำว่า เงินเดือนสุดท้าย แท้จริงแล้วยังคงมีความหมายเช่นเดิม คือ เงินเดือนแท้ ๆ ที่ไม่รวมเงินโบนัสมาเป็นฐาน



ในการคำนวณบำนาญ เนื่องจากก่อนที่จะมีการประกาศใช้ข้อบังคับธนาคารแห่งประเทศไทย ว่าด้วยเงินทุนเลี้ยงชีพ (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีการจ่ายเงิน โบนัสประจำปีให้แก่พนักงานแยกต่างหากจากเงินเดือนอยู่ก่อนแล้ว สำหรับหลักเกณฑ์ที่ใช้ ในการคำนวณบำนาญยังคงใช้หลักเกณฑ์เดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการคำนวณ บำนาญ หากแต่เป็นเพียงการเปลี่ยนวิธีการจ่ายค่าตอบแทนแก่พนักงานเท่านั้น ส่วนข้อบังคับ ธนาคารแห่งประเทศไทย ว่าด้วยเงินทุนเลี้ยงชีพ (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็นเพียงการแก้ไขเพิ่มเติม โดยกำหนดให้พนักงานได้รับเงินชดเชย พร้อมผลประโยชน์ ประจำปีเพิ่มต่างหากจากเงินบำนาญเท่านั้น ไม่ได้มีการแก้ไขหลักเกณฑ์ในการคำนวณบำนาญ เช่นกัน แม้ต่อมาจะมีการออกข้อบังคับธนาคารแห่งประเทศไทย ว่าด้วยเงินทุนเลี้ยงชีพ (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๕ ปรับบัญชีโครงสร้างเงินเดือน บัญชี ๒ ให้มีระดับใกล้เคียง กับองค์กรอื่นในตลาดแรงงาน โดยเพิ่มเติม ข้อ ๙ ทวิ^๔ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เปิดโอกาส ให้พนักงานในระบบบำนาญแสดงความจำนงว่าประสงค์จะเข้าสู่ระบบค่าตอบแทนใหม่ หรือไม่ได้และผู้ฟ้องคดีได้เลือกที่จะเข้าสู่ระบบค่าตอบแทนใหม่โดยประสงค์ที่จะรับบำนาญ บำนาญต่อไปตามทางเลือกที่ (๑) การนำบัญชีโครงสร้างเงินเดือน บัญชี ๒ มาใช้นี้ทำให้ ฐานเงินเดือนของพนักงานรวมถึงผู้ฟ้องคดีสูงขึ้น และย่อมส่งผลให้การคำนวณเงินบำนาญสูงขึ้น กว่าเดิมด้วย การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเงินเดือน บัญชี ๒ จึงไม่ได้มีผลต่อหลักเกณฑ์ที่ใช้ ในการคำนวณบำนาญที่จะทำให้ผู้ฟ้องคดีเสื่อมสิทธิหรือประโยชน์ที่ผู้ฟ้องคดีมีอยู่ การคำนวณ บำนาญยังคงทอนด้วยอัตราโบนัสที่ปรับเข้าเป็นเงินเดือนตามข้อบังคับธนาคารแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการพนักงาน (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ออก ข้อบังคับธนาคารแห่งประเทศไทย ว่าด้วยเงินทุนเลี้ยงชีพ (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขความในวรรคหนึ่ง และวรรคสอง ของข้อ ๙ ทวิ โดยตัดข้อความว่า “(ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕)” ออก ก็ไม่ได้มีผลเป็นการแก้ไขหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการคำนวณบำนาญ เช่นกัน เมื่อการคำนวณบำนาญยังคงใช้หลักเกณฑ์เช่นเดิมตามข้อบังคับธนาคารแห่งประเทศไทย ว่าด้วยเงินทุนเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์เช่นเดียวกันกับข้อบังคับธนาคาร

^๔ ข้อบังคับธนาคารแห่งประเทศไทย ว่าด้วยเงินทุนเลี้ยงชีพ (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๕

ข้อ ๙ ทวิ สำหรับพนักงานที่สมัครใจเข้าสู่ระบบค่าตอบแทนใหม่ตามบัญชีโครงสร้างเงินเดือนธนาคารแห่งประเทศไทย บัญชี ๒ (ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕) การคำนวณบำนาญตามข้อ ๙ ให้ใช้เงินเดือนสุดท้ายก่อนออกจากงาน แต่ไม่เกิน อัตราสูงสุดของขั้นอัตราเงินเดือนตามบัญชีโครงสร้างของเงินเดือนธนาคารแห่งประเทศไทย บัญชี ๑ (ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๕) ที่เทียบเท่ากับระดับสุดท้ายของพนักงานผู้นั้นก่อนออกจากงานและทอนด้วยอัตราโบนัสที่ปรับเข้าเป็นเงินเดือนตามข้อบังคับ ธนาคารแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการพนักงาน (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยอัตราเงินเดือนที่คำนวณได้ให้พิเศษทั้ง เหลือหลักหน่วยเป็นจำนวนเต็มสิบ เป็นเงินเดือนสุดท้ายสำหรับการคำนวณบำนาญดังกล่าว



แห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๖๘) เรื่อง เงินทุนเลี้ยงชีพ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกข้อบังคับธนาคารแห่งประเทศไทย ว่าด้วยเงินทุนเลี้ยงชีพ (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ และครั้งต่อ ๆ มานั้น จึงไม่เป็นการเสื่อมเสียสิทธิประโยชน์ของผู้ฟ้องคดีที่มีอยู่อันจะเป็นการขัดต่อข้อ ๑๘^๙ ของข้อบังคับธนาคารแห่งประเทศไทย ว่าด้วยเงินทุนเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อเงินเดือนสุดท้ายของผู้ฟ้องคดี คือ ๑๖๔,๐๙๐ บาท ซึ่งเกินอัตราสูงสุดตามบัญชีโครงสร้างเงินเดือน บัญชีที่ ๑ ที่เทียบเท่ากับระดับขั้นสุดท้ายของผู้ฟ้องคดีก่อนออกจากงาน โดยมีอัตราสูงสุดตามบัญชีโครงสร้างเงินเดือน บัญชี ๑ ระดับชั้น ๗ คือ ๑๕๐,๐๐๐ บาท จึงต้องทอนด้วยอัตราเงินโบนัส ๑.๒๗๙ (พิเศษทั้งเหลือหลักหน่วยเป็นจำนวนเต็มสิบ) คงเหลือเท่ากับ ๑๑๗,๒๗๐ บาท และนำมาคำนวณเงินบำนาญ โดยคูณด้วยระยะเวลาทำงานของผู้ฟ้องคดี ๓๔ ปี ๒ เดือน ๒๗ วัน (๔๑๑ เดือน หารด้วย ๑๒ เดือน) คิดเป็นเงิน ๔,๐๑๖,๔๙๗.๕๐ บาท หารด้วย ๕๐ เงินบำนาญของผู้ฟ้องคดีจึงเท่ากับเดือนละ ๘๐,๓๒๙.๙๕ บาท การที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจ่ายเงินบำนาญให้แก่ผู้ฟ้องคดีเดือนละ ๘๐,๓๒๙.๙๕ บาท จึงถูกต้องครบถ้วนและชอบด้วยกฎหมายแล้ว โดยมีได้เป็นการละลายต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติแต่อย่างใด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่ได้กระทำความผิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พินาศายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๑๔/๒๕๖๓)

๔. การเบิกจ่ายเงินเบี้ยเลี้ยงทหาร

ดูเล่มที่ ๒ หน้า ๑๐๔๘-๑๐๕๐

๕. สิทธิประโยชน์และสวัสดิการอื่น ๆ

๕.๑ การจ่ายเงินเบี้ยหวัด เงินบำนาญ และเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ช.ค.บ.)

ผู้ฟ้องคดีได้ลาออกจากการรับราชการทหารกองประจำการเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบลในช่วงเวลาที่มาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ

^๙ ข้อบังคับธนาคารแห่งประเทศไทย ว่าด้วยเงินทุนเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๙

ข้อ ๑๘ เพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงในสิทธิและประโยชน์ซึ่งพนักงานพึงได้รับตามความในข้อบังคับนี้ ข้อบังคับใด ๆ ของธนาคารซึ่งจะมีขึ้นหรือแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลัง จะใช้บังคับเป็นผลให้เสื่อมสิทธิหรือประโยชน์ของพนักงานที่มีอยู่แล้วในวันที่ได้วางข้อบังคับใหม่ หรือแก้ไขเพิ่มเติมหาได้ไม่ และคงให้มีผลใช้บังคับได้นับแต่วันที่ได้วางข้อบังคับใหม่ หรือแก้ไขเพิ่มเติมเท่านั้น



บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐ มีผลใช้บังคับ ซึ่งนิยามคำว่าข้าราชการส่วนท้องถิ่นในบทบัญญัติข้างต้นไม่ได้หมายความว่ารวมถึงพนักงานส่วนตำบลด้วย ผู้ฟ้องคดีจึงยังไม่ใช่ผู้ได้เข้ารับราชการในตำแหน่งซึ่งมีสิทธิที่จะได้รับเงินบำเหน็จบำนาญ ตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ที่จะต้องงดเบี้ยหวัดตามข้อ ๘ (๓) ของข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยเงินเบี้ยหวัด พ.ศ. ๒๔๙๕ ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิได้รับเบี้ยหวัด ณ ขณะนั้น แต่ต่อมาพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้กำหนดให้พนักงานส่วนตำบลมีสิทธิได้รับบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นด้วย ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ ทำให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น นับตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องถูกงดเบี้ยหวัดตามข้อ ๘ (๓) ของข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยเงินเบี้ยหวัด พ.ศ. ๒๔๙๕ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ เป็นต้นมา ทั้งนี้ การที่ผู้ฟ้องคดีถูกงดเบี้ยหวัดตามข้อบังคับดังกล่าวไปก่อนที่จะพ้นจากการเป็นทหารกองหนุน ผู้ฟ้องคดีย่อมไม่อยู่ในฐานะเป็นทหารกองหนุนที่มีเบี้ยหวัดซึ่งออกจากกองหนุนเบี้ยหวัดที่จะมีสิทธิย้ายประเภทมารับบำนาญด้วยเหตุทดแทนได้ตามมาตรา ๙ (๑) ประกอบกับมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ และเมื่อผู้ฟ้องคดีลาออกจากการรับราชการทหารและเข้าทำงานในสังกัดราชการส่วนท้องถิ่น ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ช.ค.บ.) ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ พ.ศ. ๒๕๒๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๓๕

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีรับราชการทหารชั้นประทวน ยศพันจ่าอากาศเอก และได้ลาออกจากประจำการเพื่อประกอบอาชีพส่วนตัว เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ ชั้นที่ ๒ โดยมีสิทธิรับเบี้ยหวัด สังกัดกองบัญชาการทหารอากาศ โดยจะพ้นจากกองหนุนประเภทที่ ๑ ชั้นที่ ๒ ในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๔๘ แต่ผู้ฟ้องคดีได้เข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง จังหวัดสระบุรี ในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๔๐ ซึ่งผู้ฟ้องคดียังคงได้รับเบี้ยหวัดตลอดมา ต่อมา กรมบัญชีกลาง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) โดยอธิบดีกรมบัญชีกลาง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีหนังสือถึงสัสดีจังหวัดอ่างทองว่า ผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยหวัด บำนาญ และเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัด



บ้านาญ (ช.ค.บ.) ตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัติบำเหน็จบ้านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๓ ใช้บังคับ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้จ่ายเงินเบี้ยหวัด บ้านาญ และเงินช่วยค่าครองชีพ ผู้รับเบี้ยหวัดบ้านาญของผู้ฟ้องคดี ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ และขอให้สำนักงานสถิติ จังหวัดอ่างทอง ดำเนินการเรียกคืนเงินจากผู้ฟ้องคดีที่รับเงินเกินสิทธิ หลังจากนั้น สำนักงานสถิติ จังหวัดอ่างทอง ได้มีหนังสือถึงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย เพื่อส่งคำสั่งดังกล่าว ให้ผู้ฟ้องคดีทราบและแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีนำเงินซึ่งได้รับเกินสิทธิจำนวน ๕๓๔,๙๖๐ บาท ส่งคืน ให้สำนักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง เพื่อนำส่งคืนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต่อไป ผู้ฟ้องคดีได้ อุทธรณ์ คำสั่งดังกล่าว แต่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ยืนยันตามคำสั่งเดิม ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่ง งดจ่ายเงินเบี้ยหวัด บ้านาญ เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบ้านาญ (ช.ค.บ.) ดังกล่าว ไม่ชอบ ด้วยกฎหมาย และผู้ฟ้องคดีไม่จำเป็นต้องคืนเงินจำนวน ๕๓๔,๙๖๐ บาท จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาล มีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งงดจ่ายบ้านาญและเงินบำเหน็จดำรงชีพ และให้เพิกถอน คำสั่งเรียกเงินเกินสิทธิ หรือให้มีคำสั่งแก้ไขเยียวยาเกี่ยวกับการคำนวณระยะเวลาต่อเนื่อง ในสิทธิรับบำเหน็จบ้านาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่นของผู้ฟ้องคดีต่อไป

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติบำเหน็จบ้านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบำเหน็จบ้านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐ ซึ่งมีผลบังคับใช้อยู่ในขณะนั้น บัญญัตินิยามคำว่า “ข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า ข้าราชการส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานสุขาภิบาล และพนักงานเมืองพัทยา ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น โดยผลของบทกฎหมายดังกล่าวทำให้ ในขณะที่ผู้ฟ้องคดีเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบลเมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๔๐ ยังไม่มีสิทธิได้รับบำเหน็จบ้านาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบ้านาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ ที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว จึงยังไม่ใช่ผู้ได้รับราชการในตำแหน่ง ซึ่งมีสิทธิที่จะได้รับเงินบำเหน็จบ้านาญ ตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบ้านาญข้าราชการ ที่จะต้องงดเบี้ยหวัดตามข้อ ๘ (๓)^{๑๐} ของข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยเงินเบี้ยหวัด พ.ศ. ๒๕๔๕ ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิได้รับเบี้ยหวัดในช่วงเวลาดังกล่าว แต่ต่อมาพระราชบัญญัติ บำเหน็จบ้านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ ได้แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ

^{๑๐} ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยเงินเบี้ยหวัด พ.ศ. ๒๕๔๕

ข้อ ๘ ทหารซึ่งได้รับเบี้ยหวัดอยู่แล้ว ให้งดเบี้ยหวัดในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

๑. ๒. ๓.

๑. ๒. ๓.

(๓) เข้ารับราชการในตำแหน่งซึ่งมีสิทธิ จะได้รับบำเหน็จบ้านาญตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบ้านาญข้าราชการ

๑. ๒. ๓.

๑. ๒. ๓.



บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๓ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ ซึ่งได้ระบุเหตุผลท้ายพระราชบัญญัติฉบับแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวว่าเป็นการสมควรให้พนักงานส่วนตำบลมีสิทธิได้รับบำเหน็จบำนาญเช่นเดียวกับข้าราชการส่วนท้องถิ่นอื่น และได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมนิยามในมาตรา ๔ โดยบัญญัตินิยามคำว่า “ข้าราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานเมืองพัทยา พนักงานส่วนตำบล ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และพนักงานของราชการส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายจัดตั้งราชการส่วนท้องถิ่นอื่นขึ้น แต่ไม่รวมถึงข้าราชการกรุงเทพมหานคร โดยผลของบทกฎหมายดังกล่าว ทำให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ ที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว นับตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ ดังนั้น นับตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ เป็นต้นมา จึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นทหารซึ่งได้รับเบี้ยหวัดอยู่แล้ว และเข้ารับราชการในตำแหน่งซึ่งมีสิทธิจะได้รับบำเหน็จบำนาญตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องถูกงดเบี้ยหวัดตามข้อ ๘ (๓) ของข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยเงินเบี้ยหวัด พ.ศ. ๒๔๙๕ และเนื่องจากเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีพ้นสภาพการเป็นทหารกองหนุนที่มีเบี้ยหวัด เพราะถูกงดเบี้ยหวัดตามข้อบังคับดังกล่าวไปก่อนแล้วตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ ผู้ฟ้องคดีย่อมไม่อยู่ในฐานะเป็นทหารกองหนุนที่มีเบี้ยหวัดซึ่งออกจากกองหนุนเบี้ยหวัดที่มีสิทธิย้ายประเภทมารับบำนาญด้วยเหตุทดแทนในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๘ ได้ตามมาตรา ๙ (๑)^{๑๑} ประกอบมาตรา ๑๑^{๑๒} แห่งพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิได้รับเงินบำนาญดังกล่าว ส่วนเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ช.ค.บ.) นั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ลาออกจากราชการทหารในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๐ เพื่อเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบลในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๔๐ อันเป็นการเข้าทำงานสังกัดราชการ

^{๑๑} พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔

มาตรา ๙ ข้าราชการมีสิทธิได้รับบำเหน็จบำนาญปกติด้วยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

(๑) เหตุทดแทน

(๒) เหตุทุพพลภาพ

(๓) เหตุสูงอายุ

(๔) เหตุรับราชการนาน

^{๑๒} พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๔

มาตรา ๑๑ บำเหน็จบำนาญเหตุทดแทนนั้น ให้แก่ข้าราชการซึ่งออกจากประจำการเพราะเลิก หรือยุบตำแหน่ง หรือซึ่งมีคำสั่งให้ออกโดยไม่มีความผิด หรือซึ่งออกตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หรือทหารซึ่งออกจากกองหนุนเบี้ยหวัด

